



Communauté Française de Belgique

Institut des Carrières Commerciales

Ville de Bruxelles

Waterside

Quai de Willebroeck, 33

1000 Bruxelles



Aspects juridiques et légaux

Tarik EL MAHTOUCI

2025-2026

Table des matières

1. Introduction.....	2
2. Statut d'intermédiaire.....	2
3. Responsabilité légale.....	2
4. Conditions générales d'utilisation (CGU).....	2
5. Protection des données (RGPD).....	2
6. Droit d'auteur et propriété intellectuelle.....	3
7. Commerce électronique.....	3
8. Vie privée.....	3
9. Responsabilité et assurance.....	3
10. Obligations fiscales.....	3
11. Considérations supplémentaires.....	4
12. Conclusion.....	4

1. Introduction

Le présent document fournit une analyse des aspects juridiques et du cadre légal applicables à BikeShare, plateforme de location de vélos entre particuliers en Belgique, à Bruxelles. Il couvre le statut d'intermédiaire de la plateforme, les responsabilités, la protection des données, la propriété intellectuelle, le commerce électronique, la vie privée et les obligations fiscales.

2. Statut d'intermédiaire

BikeShare agit comme plateforme de mise en relation et non comme loueur. Le contrat de location se conclut directement entre le propriétaire et le locataire. La plateforme fournit l'outil technique, la gestion des paiements et un cadre de confiance, mais n'est pas propriétaire des vélos proposés.

3. Responsabilité légale

Obligations des propriétaires

Le propriétaire garantit l'état et la sécurité du vélo proposé (freins, éclairage, pneus, cadre). Contrairement aux véhicules motorisés, le vélo n'est pas soumis à une assurance ni à une immatriculation obligatoires ; toutefois, BikeShare propose une option d'assurance couvrant le vol et la casse, et le propriétaire peut fixer une caution.

Responsabilité des locataires

Le locataire doit respecter les conditions générales d'utilisation ainsi que le code de la route applicable aux cyclistes. Il s'engage à utiliser le vélo conformément à son usage prévu et à le restituer dans l'état initial, dans les délais convenus.

4. Conditions générales d'utilisation (CGU)

- Acceptation obligatoire des CGU lors de l'inscription.
- Définition des droits et obligations des membres (propriétaires et locataires).
- Règles d'usage, de restitution et de gestion des litiges.
- Conditions de la commission prélevée par la plateforme.

5. Protection des données (RGPD)

Conformité au RGPD

BikeShare s'engage à se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Les données collectées (noms, adresses, informations sur les vélos) sont traitées de manière légale et transparente, avec le consentement des utilisateurs.

- Information claire sur les données collectées et leur finalité.
- Recueil du consentement et possibilité de retrait.
- Exercice des droits : accès, rectification, effacement, portabilité.
- Désignation d'un responsable du traitement et tenue d'un registre des traitements.

Mesures de sécurité des données

La plateforme met en œuvre des mesures robustes (chiffrement des données en transit, contrôle d'accès, protocoles de sécurité avancés) pour protéger les données des utilisateurs contre les accès non autorisés et les violations.

6. Droit d'auteur et propriété intellectuelle

Contenu des utilisateurs

Les utilisateurs publient des descriptions et des photos de vélos. Ce contenu doit respecter les droits d'auteur et ne pas porter atteinte aux droits de tiers ; l'utilisateur garantit disposer des droits nécessaires pour le partager.

Propriété de la plateforme

Le code source, le design, les logos et les autres éléments de BikeShare sont protégés par le droit d'auteur et les lois sur la propriété intellectuelle. Toute reproduction ou utilisation non autorisée est strictement interdite.

7. Commerce électronique

Transparence des transactions

BikeShare fournit des informations claires et précises sur les frais de service, la commission et les politiques de remboursement. L'utilisateur est informé de l'ensemble des coûts avant de confirmer une réservation.

Sécurité des paiements

Les paiements sont traités via Stripe, solution réputée pour sa sécurité. Les données de paiement sont chiffrées et aucune information de carte n'est stockée côté serveur, afin de prévenir les fraudes.

8. Vie privée

Politique de confidentialité

Une politique de confidentialité décrit comment les données sont collectées, utilisées et protégées, et précise les droits des utilisateurs en matière de protection des données.

Droit à l'oubli

Conformément au RGPD, les utilisateurs peuvent demander la suppression de leurs données personnelles ; la plateforme traite ces demandes de manière rapide et efficace.

9. Responsabilité et assurance

Aspect	Traitement
Dommages / vol	Option d'assurance proposée ; caution possible fixée par le propriétaire.
Litiges	Système de réclamations (claims) avec médiation par l'administrateur.
Responsabilité de la plateforme	Limitée à son rôle d'intermédiaire technique.
Conformité du vélo	Le propriétaire garantit l'état et la sécurité du vélo proposé.

10. Obligations fiscales

Les revenus générés par les propriétaires peuvent être soumis à déclaration selon la réglementation belge en vigueur sur l'économie collaborative. La plateforme informe ses utilisateurs de leurs obligations sans s'y substituer.

11. Considérations supplémentaires

Règlementations locales

Les utilisateurs et les propriétaires se conforment aux réglementations locales : code de la route applicable aux cyclistes, zones de circulation et règles de stationnement des vélos. BikeShare met à disposition des ressources pour aider à comprendre ces responsabilités.

Soutien et assistance

BikeShare offre un support client pour accompagner les utilisateurs sur les questions juridiques ou techniques, et pour les assister en cas de litige relatif à une transaction.

12. Conclusion

Le respect des obligations légales et du cadre réglementaire est essentiel au succès de BikeShare. En garantissant la conformité avec les lois belges et européennes, en protégeant les données des utilisateurs et en assurant des transactions transparentes, la plateforme offre un service fiable et sécurisé.

Ce document constitue une synthèse pédagogique et ne se substitue pas à un avis juridique professionnel.